

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[시정] 요구

제 목 모성보호시간 사용 시 최소근무시간(4시간) 미준수

해 당 부 서 〰〰〰〰〰

조 치 부 서 〰〰〰〰〰

1. 업무 개요

公社에서는 임신 중인 여성 근로자의 건강을 지키고 태아를 안전하게 보호하여, 임신 중에도 안정적으로 직장생활을 유지할 수 있도록 지원하기 위하여 「취업규칙¹⁾」에 모성보호시간을 규정하고 있다.

금번 감사 대상기간(2023. 1. 1.~2025. 3. 28.) 중 모성보호시간 사용 현황을 확인한 결과, 총 116명(연도별 중복인원 포함)의 여성 직원이 총 6,027건의 모성보호시간을 이용하였고 세부 현황은 [표 1] “부서별 모성보호시간 사용 현황”과 같다.

모성보호시간은 임신 중인 여성 직원에 한하여 사용이 가능하므로 사용 인원은 많지 않으나, 1명이 다수의 모성보호시간을 사용하므로 건수는 많은 것으로 확인되었다.

1) 제38차 개정(2025. 1. 1.)

[표 1] 부서별 모성보호시간 사용 현황(2023. 1. 1.~2025. 3. 28.)

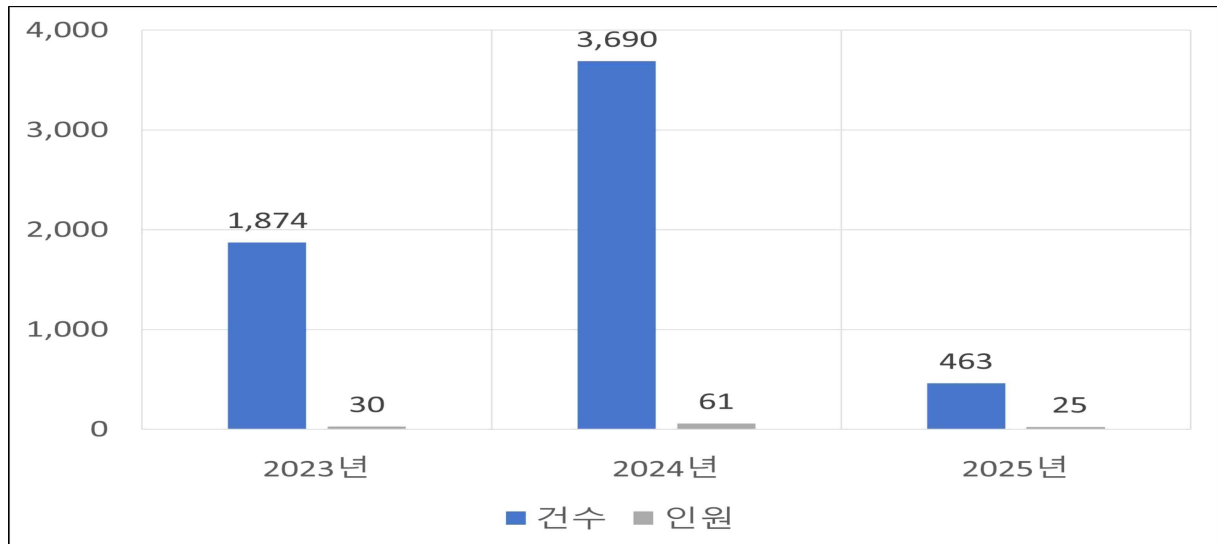
구분	정원	계		2023년		2024년		2025년	
		건수	인원*	건수	인원	건수	인원	건수	인원
계	6,169**	6,027	116	1,874	30	3,690	61	463	25
본사	811	1,329	28	469	9	750	13	110	6
3원	165	284	5	-	-	264	4	20	1
본부**	4,897	4,162	78	1,384	20	2,474	41	304	17
사업단	296	252	5	21	1	202	3	29	1

자료: 公社 SAP 자료 재구성

* 연도별 중복인원 포함

** 2025. 1. 1 기준 정원

연도별로는 2023년에 30명의 여성 직원이 1,874건의 모성보호시간을 사용하였고, 2024년에는 61명의 직원들이 2023년도에 비해 2.0배인 3,690건의 모성보호시간을 사용한 것으로 나타났다<그림 1>.



<그림 1> 연도별 모성보호시간 사용 현황(2023. 1. 1.~2025. 3. 28.)

2. 관련규정 및 판단기준

「국가공무원 복무규정」 제20조(특별휴가)에 따르면, 임신 중인 여성공무원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 사용할 수 있다고 규정하고 있고,

「국가공무원 복무·징계 관련 예규²⁾」 제8장 휴가에서는 모성보호시간 사용 시 日 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간은 연가로 처리해야 한다고 명시하고 있다.

公社 「취업규칙」 제10조의2(모성보호시간) 제3항에 따르면 임신 중인 여성 직원은 1일 2시간의 근로시간을 단축하여 근무하여야 하며, 단축시간은 30분 단위로 분할하여 사용할 수 있지만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원은 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간을 단축³⁾한다고 규정하고 있으며,

같은 조 제7항에서는 모성보호시간 사용 시 日 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연차휴가로 처리해야 한다고 규정하고 있다.

또한, 公社 △△△△△에서는 “휴가 종류별 운영기준 알림” 공문⁴⁾을 시행하여 휴가 신청으로 당일 최소근무시간(4시간) 미만 시 모성보호시간을 포함하여 휴가를 신청해야 함을 알렸으며,

2) □□△△△(2025.02)

3) 모성보호시간은 육아시간과는 중복해서 사용할 수 없지만, 유연근무제 등과 동시 사용 시 1일 근로시간 단축이 가능함

4) 총무인사-1637(2021.06.01.)호

2021년 감사실에서 수행한 “농어촌연구원 등 3원 종합감사⁵⁾”에 대한 감사결과 처분요구⁶⁾에 대하여 △△△△△는 “감사 지적사항 사례전파(모성보호 일 최소근무시간 준수)” 공문⁷⁾을 전 부서에 배포하여 모성보호시간 사용 시 일 최소근무시간 4시간을 준수하도록 안내하였으며 오남용 사례 예방을 위해 「취업규칙⁸⁾」에 上記 내용을 반영⁹⁾하였음을 알렸다.

따라서 임신 중인 여성 직원이 모성보호시간을 사용하기 위해서는 1일 최소 4시간 이상 근무를 해야 하며, 연차휴가 사용 등으로 일 최소근무시간을 충족하지 못하는 경우 모성보호시간을 포함하여 연차휴가를 신청해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

임신 중인 여성 직원들이 사용하고 있는 모성보호시간에 대한 감사를 위하여 감사 대상기간(2023. 1. 1.~2025. 3. 28.) 동안 모성보호시간 사용 현황에 대한 자료를 公社 SAP 시스템에서 수집하였으며,

모성보호시간 사용 총 6,027건에 대하여 일 최소근무시간 4시간이 의심되는 711건(11.8%)에 대하여 소명을 받은 결과, 총 21건('23년 11건, '24년 10건, '25년 0건)이 부적정하게 사용된 것으로 나타났다[표 2].

公社 직원들의 전체 모성보호시간 사용 총 6,027건 중 부적정 사용은 0.3%인 21건으로 나타나 직원들이 규정을 준수하면서 양호하게 사용하고 있는 것으

5) 감사기간 2021. 6. 28.~2021. 7. 16. 동안 감사 대상부서인 ♡♡♡♡♡, ♡♡♡♡♡, ▷▷▷▷▷의 2018. 11. 1.~2021. 5. 31.까지 수행한 업무전반에 대한 종합감사(감사반장: ♡♣♡♡♡장 박○○)

6) 감사총괄-2930(2021.09.27.)호

7) 총무인사-3636(2021.11.12.)호

8) 2021. 10. 31. 개정 시행

9) 「취업규칙」 제10조의2(모성보호시간)에 ‘⑦ 모성보호휴가 사용 시 일 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연차휴가로 처리한다’를 신설함

로 확인되었다.

[표 2] 부서별 모성보호시간 사용 소명 현황(2023. 1. 1.~2025. 3. 28.)

구분	정원	계				2023년				2024년				2025년			
		사용 건수	소명 여부			사용 건수	소명 여부			사용 건수	소명 여부			사용 건수	소명 여부		
			소계	소명	부적정		소계	소명	부적정		소계	소명	부적정		소계	소명	부적정
계	6,169*	6,027	711	690	21	1,874	274	263	11	3,690	403	398	10	463	34	34	-
본사	811	1,329	82	73	9	469	45	41	4	750	37	32	5	110	-	-	-
3원	165	284	71	71	-	-	-	-	-	264	71	71	-	20	-	-	-
본부**	4,897	4,162	558	546	12	1,384	229	222	7	2,474	295	295	5	304	34	34	-
사업단	296	252	-	-	-	21	-	-	-	202	-	-	-	29	-	-	-

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

* 2025. 1. 1 기준 정원

그런데, 目目目目目 4급 김○○는 3건에 대해 모성보호 근로시간(6시간)에 2시간을 초과하는 연차휴가 사용으로 일 최소근무시간(4시간)을 충족하지 못한 사실이 있으며, 세부위반 내역은 [표 3] “모성보호시간 위반 사용 내역”과 같다.

[표 3] 모성보호시간 위반 사용 내역(4급 김○○)

소속	직급/성명	날짜	총 근무시간 (A)	모성보호		휴가시간 (D)	실근무시간 (E)	연차휴가 처 리 (F=A-D-E)
				사용시간 (B)	근로시간 (C=A-B)			
目目目目目 目目目目目	4급 김○○	2024.03.20.	8시간 (9시~18시)	2시간 (16시~18시)	6시간 (9시~16시)	3시간 (13시~16시)	3시간	2시간
		2024.04.05.	8시간 (9시~18시)	2시간 (16시~18시)	6시간 (9시~16시)	3시간 (13시~16시)	3시간	2시간
		2024.05.09.	8시간 (9시~18시)	2시간 (16시~18시)	6시간 (9시~16시)	3시간 (9시~12시)	3시간	2시간

자료: 公社 SAP 자료 및 부서 소명자료 재구성

최소근무시간을 충족하지 못할 경우 모성보호시간을 포함하여 휴가를 신청해야 하지만, 위반사항이 확인된 직원들은 규정 미숙지로 최소근무시간을 고려하지 않고 모성보호시간을 제외한 일 6시간 근무를 기준으로 휴가처리를 하였

다.

그 결과 임신 중에도 안정적으로 근로를 할 수 있도록 제도적으로 규정한 모성보호시간이 도입 취지에서 벗어나 연차휴가 대신 부적정하게 사용되어 公社 복무규율이 흐트러질 우려가 있다.

4. 관련자 및 관련부서 의견

■■■■■■에서는 직원이 모성보호시간 사용에 있어 일 최소근무시간인 4시간을 충족하지 못한 사실이 있으며, 이후 복무규율을 준수할 수 있도록 부서별 자체교육 실시 및 점검을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인: 3급 신○○

6. 조치할 사항: 시정 요구

사장(■■■■■■장)은 모성보호시간을 사용하면서 일 최소근무시간 4시간을 충족하지 못한 직원의 모성보호시간을 「취업규칙」 제10조의2(모성보호시간) 제7항에 따라 연차휴가로 처리([표 3]의 ‘연차휴가 처리(F)’ 시간) 하시기 바랍니다. (시정)